

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2289/2530

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 422, มาตรา 880

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 35

น.ขับรถบรรทุกของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ของบริษัท ช. ซึ่งรวมกับความสูงของรถบรรทุกแล้ว สูง 4.90 เมตร มาตามถนนราชปรารภมุ่งหน้าไปรังสิต เมื่อจะลอดใต้สะพานลอยสำหรับให้คนข้ามถนนที่จำเลยสร้างขึ้นและติดป้ายแสดงความสูงว่า 5 เมตร แต่ความจริงส่วนที่ใกล้เกาะกลางถนนมีความสูงจากพื้นถนน 4.90 เมตร น. ให้ ท. คนท้ายรถลงจากรถไปคอยดูว่ารถจะแล่นลอดใต้สะพานไปได้หรือไม่แล้ว น. ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของ ท. เมื่อ ท. บอกให้หยุด น. ได้เหยียบห้ามล้อหยุดรถทันที แต่แรงเฉื่อยของสินค้าที่บรรทุกหนักทำให้รถแล่นไปอีกและส่วนสูงสุดของสินค้าเฉี่ยวชนคานสะพานลอยสินค้าที่โจทก์รับจ้างบรรทุกมาเสียหาย การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ความระมัดระวังแล้ว การที่จำเลยได้ทำการเสริมถนนให้เป็นหลังเต่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของสะพานลอยน้อยกว่า 5 เมตร และจำเลยไม่ได้เปลี่ยนป้ายบอกความสูงของสะพานที่เกิดเหตุให้ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ น. เชื่อว่าสะพานนั้นมีความสูง 5 เมตร ตามที่ป้ายบอกไว้ เช่น สะพานลอย 6 สะพานที่ น. ขับลอดผ่านมาแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการประมาทเลินเล่อจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัท ช.

การที่ น.มิได้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งติดกับขอบทางเท้าแต่ขับ
คร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทางเดินรถช่องซ้ายและช่องขวาและบรรทุกสินค้าสูงกว่า 3
เมตร จากพื้นถนนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎ
กระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ข้อ 1 (3) ซึ่งออกตามความในพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จนเป็นเหตุให้เกิดชนคานใต้สะพานลอยนั้นเป็น
เพียงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมิได้เป็นผลโดยตรงที่ก่อให้เกิด
การละเมิดดังกล่าว และรถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า 3 เมตร
ได้หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การที่โจทก์ใช้รถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูง
เกินกว่า 3 เมตร จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่บัญญัติห้ามโดยเด็ด
ขาด โจทก์จึงมิได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด.(วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่
6/2530 ทั้งสองวรรค)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
วิศวกรรมจราจร จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ฯลฯ ได้ก่อสร้างสะพานลอยสำหรับ
ประชาชนใช้เดินทางข้ามถนนซึ่งจำเลยต้องประกาศว่าระดับความสูงของสะพานลอย
มีความสูงจากผิวจราจรเท่าใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือผู้ขนส่ง
ของที่มีความสูง แต่สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนนที่ถนนราชปรารภ จำเลยได้
เขียนป้ายประกาศแจ้งความสูงของสะพานไว้ว่าสูง ๕ เมตร ทั้ง ๆ ที่มีความสูงจริงไม่
ถึง ๕ เมตร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เวลากลางวัน โจทก์ได้บรรทุกสินค้า
โดยรถยนต์บรรทุกจากท่าเรือคลองเตย จะไปส่งยังท่าบลั่งสิตโจทก์ได้วัดความสูง
ของรถรวมทั้งสินค้าที่บรรทุกแล้วมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตรเมื่อลูกจ้างของโจทก์ขับ
รถบรรทุกสินค้ามาถึงบริเวณสะพานลอยดังกล่าวลูกจ้างของโจทก์เห็นป้ายบอกความ

สูงซึ่งจำเลยเขียนแสดงไว้ว่าสูงถึง ๕ เมตร จึงเชื่อโดยสุจริตและข้อเท็จจริงต่อไป แต่ปรากฏว่าตลอดไม่ได้เป็นเหตุให้สินค้าที่บรรทุกมาคือ เครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิก และเครื่องปั้นไฮโดรลิกของเครื่องปั๊มเหล็กไฮโดรลิกจากต่างประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้าไปแล้วเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท การที่จำเลยปล่อยปละละเลยไม่ตรวจวัดความสูงของสะพานว่ามีเท่าใดแน่นอนเป็นความประมาทเลินเล่อ ทั้งยังเขียนป้ายบอกความสูงอันเป็นเท็จทำให้โจทก์ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่เจ้าของสินค้านี้ดังกล่าว จำเลยต้องชดเชยเงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมจำเลยก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราชปรารภ โดยมีความสูงเกินกว่า ๕ เมตร ต่อมาเกิดน้ำท่วมจึงได้เสริมพื้นถนนให้สูงขึ้นเป็นเหตุให้ความสูงของสะพานลอยดังกล่าวบางจุดสูงไม่ถึง ๕ เมตร การที่รถยนต์บรรทุกสินค้าของโจทก์เกิดอุบัติเหตุชนสะพานลอยเป็นความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างโจทก์เอง เพราะบรรทุกสินค้าซึ่งเมื่อวัดรวมกับตัวรถแล้วมีความสูงเกินกว่า ๓ เมตร จากพื้นผิวถนนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๓) โดยลูกจ้างของโจทก์ได้ขับรถบรรทุกดังกล่าวแล่นมาด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และไม่ชะลอความเร็วของรถลงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยที่เบื้องหน้าเสียก่อนเมื่อถึงสะพานลอยว่าจะสามารถขับรถลอดผ่านไปด้วยความปลอดภัยได้หรือไม่ แต่กลับขับรถไปตามช่องทางเดินรถด้านขวาอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา ๓๕ เป็นเหตุให้รถบรรทุกที่ลูกจ้างโจทก์ขับชนสะพานลอย การที่ลูกจ้างของโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยในขณะที่ปฏิบัติงานในทางการที่จ้างทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย โจทก์ในฐานะนายจ้างจึงต้องร่วมรับ

ผิดกับลูกจ้างของโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมแซมสะพานลอยให้แก่จำเลย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นวันทำละเมิดจนถึงวันฟ้องแย้งเป็นเงิน ๖๕๐ บาท และนับจากวันถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจากต้นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จนกว่าโจทก์จะชำระเงินเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยว่า ความสูงของสะพานลอยโดยแท้จริงแล้วไม่ถึง ๕ เมตร ลูกจ้างของโจทก์ขับรถด้วยความระมัดระวังตลอดทางมิได้ทำผิดกฎหมาย และมีได้ประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๕๐๐ บาทฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๐๐๐ บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์จำเลยนำสืบรับฟังได้ตอกันว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔ รถบรรทุกสินค้าของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน ก.ท.๗๐ - ๑๘๔๓ ซึ่งบรรทุกถังคอนเทนเนอร์บรรจุเครื่องอุปกรณ์ไฮโดรลิกและเครื่องปั้นไฮโดรลิกของ

เครื่องพับเหล็กไฮดรอลิกจากท่าเรือคลองเตยเพื่อไปส่งให้บริษัทชาวนครวิศวกรรม จำกัด ที่ตำบลรังสิตได้แล่นลอดใต้สะพานลอยสำหรับคนข้ามถนนราชปรารภบริเวณ ประตูนํ้าแต่ส่วนสูงของลังคอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนใต้สะพานลอยเป็นเหตุให้สินค้าที่ บรรจุกู้ในคอนเทนเนอร์ได้รับความเสียหาย และในการเดินเผชิญสืบสะพานลอยที่ เกิดเหตุของศาลได้ความว่าสะพานลอยที่เกิดเหตุมีป้ายบอกความสูงไว้ว่า ๕ เมตร จุดชนใต้สะพานลอยซึ่งอยู่ติดกับป้ายบอกความสูงของสะพานอยู่ในช่องทางเดินรถ ขวามือใกล้เกาะกลางถนน วัดความสูงจากพื้นดินถึงคานสะพานได้ ๔.๙๐ เมตร และ วัดความสูงจากพื้นถนนในช่องทางเดินรถด้านซ้ายมือห่างริมถนนครึ่งเมตรได้ความ สูงประมาณ ๕.๐๔ หรือ ๕.๐๕ เมตร และวัดความสูงจากผิวถนนตรงกลางช่องทาง เดินรถซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างช่องทางเดินรถด้านซ้ายกับด้านขวาสูง ๔.๙๐ เมตร ถนนเกิดเหตุไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถสำหรับรถประจำทางโดยเฉพาะมีปัญหว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ โจทก์มีนายหนูโพธิ์ เกนด่าน พนักงานขับ รถบรรทุกของโจทก์วันเกิดเหตุ นายทวน โพธิ์ปลั่ง และนายชั้นทอง ทองไฟ วรรณ มาเบิกความรับฟังได้ว่านายหนูโพธิ์ได้ขับรถออกจากท่าเรือคลองเตยตามหลัง รถเทรลเลอร์ซึ่งวิ่งนำหน้า ๒ คัน มาตามถนนสุนทรโกษาเลี้ยวเข้าถนนพระราม ๔ และมาเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ รถได้ลอดใต้สะพานลอย ๖ แห่งแต่ละสะพานเขียน ป้ายความสูงไว้ ๕.๐๐ เมตร รถแล่นผ่านไปได้ เมื่อมาถึงสะพานเกิดเหตุถนนไม่ สม่่าเสมอด้านซ้ายต่ำมีร่องน้ำปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๑ ส่วนด้านขวาสูง ก่อน นายหนูโพธิ์ขับรถลอดใต้สะพานซึ่งมีป้ายบอกความสูงไว้ ๕ เมตร ได้แหงนมองดูใต้ สะพานเห็นมีรอยถูกชน ๒ แห่ง เป็นรอยปูนกะเทาะปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๑ รถเทรลเลอร์ ๒ คันแรกผ่านไปได้ นายหนูโพธิ์ได้ให้นายทวนลงจากรถไปดูว่ารถจะ แล่นลอดผ่านไปหรือไม่ ซึ่งได้กระทำการตรวจทุกครั้งที่มีการแล่นผ่านลอดสะพาน ลอย นายทวนลงไปดูแล้วเห็นใต้สะพานมีรอยถูกชนและผิวถนนที่เกิดเหตุโค้งเป็น หลังเต่า ด้านซ้ายต่ำเป็นร่องน้ำด้านขวาสูงขึ้นไป ขณะนั้นรถโจทก์ล้อขวาทับเส้นแบ่ง

ถนนเป็น ๒ ช่อง รถจักรยานก็วิ่งเส้นแบ่งเพราะด้านซ้ายเป็นร่องน้ำซัดซ้ายไม่ได้ แต่ล้อซ้ายอยู่ห่างทางเดินเท้าด้านซ้าย ๑ เมตรนายทวนได้ให้สัญญาณายนุโพธิ์ว่าให้ค่อยไป แต่เมื่อบอกให้หยุด นายณุโพธิ์ก็ห้ามล้อหยุดทันที แต่รถก็เลื่อนไปชนสะพานโดยส่วนสูงของสินค้าได้เฉี่ยวชนติดกับส่วนใต้ของสะพานลอย นายณุโพธิ์จึงให้ปล่อยลมยางรถยนต์ทุกล้อ รถจึงลดได้สะพานที่เกิดเหตุไปได้ พิจารณาคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวแล้วน่าจะเชื่อว่าขณะนายณุโพธิ์ขับรถจะลดสะพานลอยที่เกิดเหตุ ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วกล่าวคือได้ให้นายทวนลงจากรถไปคอยดูว่ารถจะแล่นลดได้สะพานไปได้หรือไม่และในขณะที่แล่นจะลดได้สะพานก็ขับรถไปช้า ๆ ตามคำสั่งของนายทวน เมื่อนายทวนบอกให้หยุด ก็เหยียบห้ามล้อหยุดทันที ปรากฏตามคำเบิกความของนายศรีศักดิ์ สุวรรณโชติ ผู้ควบคุมการก่อสร้างของโจทก์และจบการศึกษาเป็นช่างก่อสร้างจากโรงเรียนอุเทนถวายพยานโจทก์ซึ่งไปตรวจสอบสะพานที่เกิดเหตุ ว่าความเสียหายไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่นหรือโครงสร้างของตัวสะพาน นายแสงตะวัน พลานันทกุลธรหัวหน้างานปรับปรุงและบูรณะสะพาน กองก่อสร้างและบูรณะสำนักการโยธากรุงเทพมหานครพยานจำเลยซึ่งจบวิศวกรรมศาสตรสาขาวิศวกรรมโยธาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ไปตรวจสอบความเสียหายของสะพานภายหลังโจทก์ฟ้องคดีนี้ก็ได้เบิกความโต้แย้งคัดค้านพยานของโจทก์ดังกล่าวมาแล้วแต่อย่างใด หากรถจักรยานไม่ได้ขับโดยระมัดระวังและแล่นมาด้วยความเร็วปกติแล้วย่อมเชื่อได้ว่าตรงจุดชนของสะพานจะต้องเสียหายถึงกับโครงสร้างของสะพานกระทบกระเทือนไม่อาจให้ประชาชนใช้เดินผ่านสัญจรไปมาได้ ซึ่งนายแสงตะวันยอมรับว่าขณะเบิกความยังไม่มีอาการสะพานที่เกิดเหตุแต่อย่างใด แสดงว่าสะพานที่เกิดเหตุยังใช้สัญจรไปมาได้ การที่จำเลยได้มีการเสริมถนนให้เป็นหลังเต่าสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทำให้ความสูงของสะพานลอยสูงน้อยกว่า ๕ เมตรและจำเลยไม่ได้เปลี่ยนป้ายบอกความสูงของสะพานที่เกิดเหตุตามความเป็นจริงตามคำเบิกความของนายแสงตะวันทำให้นายณุโพธิ์เชื่อว่าสะพานที่

เกิดเหตุมีความสูง ๕ เมตร ตามที่ปิดป้ายบอกไว้เช่นสะพานลอยอื่น ๆ ที่นายหนูโพธิ์
ขับลอดผ่านมาแล้ว และขับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่วัดจากผิวถนนถึงส่วนสูงของ
คอนเทนเนอร์สูง ๔.๙๐ เมตร เพื่อผ่านไปโดยการไต่ความระมัดระวังแล้วแต่ไม่
สามารถผ่านไปได้ เพราะสินค้าบนรถเฉี่ยวชนสะพานลอย ดังนี้ ศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่ เห็นว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการประมาทเลินเล่อแล้ว
จำเลยจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์ ที่จำเลยอ้างว่านายหนูโพธิ์มิได้ขับรถใน
ช่องทางเดินรถด้านซ้ายซึ่งติดกับขอบทางเท้า หากแต่ขับคร่อมเส้นแบ่งครึ่งช่องทาง
เดินรถช่องซ้ายและช่องขวาเพราะช่องทางเดินรถช่องนี้ได้จัดไว้สำหรับรถบรรทุก
หรือรถที่มีความเร็วช้าและการที่โจทก์บรรทุกสินค้าสูงกว่า ๓ เมตร จากพื้นถนนโดย
มิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรอันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่
๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ข้อ ๑ (๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นนั้น ย่อมถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - มาตรา ๔๒๒ นั้น เห็นว่ารถบรรทุกของโจทก์
เป็นรถที่มีความกว้างแม้จะขับชิดซ้ายให้ทางด้านซ้ายของตัวรถลอดผ่านได้ แต่ส่วน
ด้านขวาซึ่งล้อรถอยู่บนผิวดำจราจรที่เป็นหลังเต่า และสูงวัดถึงใต้สะพาน ๔.๙๐ เมตร ก็
ไม่อาจแล่นผ่านลอดไปได้ ส่วนที่โจทก์ขับรถบรรทุกสิ่งของสูงเกินกว่า ๓ เมตรโดย
มิได้รับอนุญาตนั้นเป็นเพียงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมิได้เป็น
ผลโดยตรงที่ก่อให้เกิดการละเมิดในคดีนี้ และรถบรรทุกสิ่งของอาจจะบรรทุกสิ่งของ
สูงเกินกว่า ๓ เมตรได้หากได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การที่โจทก์ใช้รถ
บรรทุกคอนเทนเนอร์สูงเกินกว่า ๓ เมตร จึงมิได้เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมาย
ที่บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าโจทก์มิได้ประมาท
เลินเล่อแต่อย่างใด ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลแพ่ง - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------